

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2302/2537

นางอภินันท์ ส่วนเศรษฐา

โจทก์

นางกอบกุลหรือวิภา โรจน์ประสิทธิพร
กับพวก

จำเลย

จำเลยร่วม

จำเลย

บริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด

จำเลย

นางกอบกุล โรจน์ประสิทธิพร จำเลยที่

1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 147 วรรคสอง, มาตรา 231, มาตรา 249 วรรคสอง

ความว่า จำเลยที่ 1 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้อง ขอทุเลาการบังคับ ศาลชั้นต้นสั่ง
ฎีกาว่าคดีของจำเลยที่ 1 ถึงที่สุดตั้งแต่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาแล้ว เพราะจำเลยที่
1 มิได้อุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาศาลชั้นต้น จึงไม่รับฎีกาคืนค่าขึ้นศาลทั้งหมด และ
สั่งคำร้องขอทุเลาการบังคับว่าศาลไม่รับฎีกา จึงไม่รับคำร้อง

จำเลยที่ 1 เห็นว่า จำเลยที่ 1 ไม่สามารถยกปัญหาข้อกฎหมายที่ว่า จำเลยร่วม
ต้องรับผิดชอบโจทก์หรือไม่ขึ้นกล่าวอ้างในศาลอุทธรณ์ได้ เพราะพฤติการณ์ไม่เปิด
ช่องให้ทำได้ เนื่องจากจำเลยที่ 1 เห็นพ้องกับคำพิพากษาศาลชั้นต้นที่พิพากษา ให้
จำเลยร่วมต้องรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ต่อโจทก์ จำเลยที่ 1 จึงมีสิทธิยกปัญหาข้อ
กฎหมายดังกล่าวขึ้นอ้างในฎีกาได้ และ ถือได้ว่า ปัญหาข้อกฎหมายที่ว่าจำเลยร่วม
ต้องรับผิดชอบกับ จำเลยที่ 1 ต่อโจทก์หรือไม่ ได้ยกขึ้นกล่าวอ้างในชั้นอุทธรณ์ แล้ว

ปัญหานี้เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย จำเลยที่ 1 มีทางชนะคดี โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยที่ 1 และอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อนด้วย

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ระหว่างพิจารณา จำเลยที่ 2 ขอให้เรียกบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด เข้ามาเป็นจำเลยร่วมศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 และจำเลยร่วมร่วมกันใช้เงินจำนวน 31,185 บาท แก่โจทก์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตรา ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จให้ยกฟ้องจำเลยที่ 2

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องจำเลยร่วมแต่ไม่ตัดสินคดีโจทก์ที่จะฟ้องจำเลยร่วมใหม่ภายในอายุความนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาและคำร้องขอทุเลาการบังคับดังกล่าว (อันดับ 92 แผ่นที่ 1 และแผ่นที่ 11)

จำเลยที่ 1 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 95)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ข้อกฎหมายเกี่ยวกับจำเลยร่วมจะต้องรับผิดชอบโจทก์หรือไม่ เป็นข้อกฎหมายที่พิพาทกันระหว่างโจทก์กับจำเลยร่วม หาได้เกี่ยวข้องกับจำเลยที่ 1 กรณีไม่ต้องด้วยข้อกฎหมายอันอาจยกขึ้นฎีกาได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคสองจำเลยที่ 1 มิได้อุทธรณ์ คำพิพากษาของศาลชั้นต้นในส่วนของจำเลยที่ 1 เป็นที่สุดแล้ว ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ่งมาตรา 147 วรรคสอง ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 1ชอบแล้ว ให้
ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ข้อกฎหมายเกี่ยวกับจำเลยร่วมจะต้องรับผิดชอบโจทก์
หรือไม่ เป็นข้อกฎหมายที่พิพาทกันระหว่างโจทก์กับจำเลยร่วม หาได้เกี่ยวข้องกับ
จำเลยที่ 1กรณีไม่ต้องด้วยข้อกฎหมายอันอาจยกขึ้นฎีกาได้ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคสองจำเลยที่ 1 มิได้อุทธรณ์ คำพิพากษาของ
ศาลชั้นต้นในส่วนของจำเลยที่ 1 เป็นที่สุดแล้ว ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งมาตรา 147 วรรคสอง ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 1ชอบแล้ว ให้
ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(ทวิช กำเนิดเพชร-ประสิทธิ์ แสนศิริ-ชลอ ทองแย้ม)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>